

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7149/2538

ธนาคารศรีนคร จำกัด
นายอินทร์ คงแก้ว กับพวก
นางกัญญา ราษฎร์บริรักษ์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 705, มาตรา 1299, มาตรา 1377, มาตรา 1378

ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ

จำเลยขายที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร้อง โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนสิทธิกันตาม ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ แต่ การที่ผู้ร้องได้รับการครอบครองแล้ว ผู้ร้องยอมได้สิทธิครอบครองไปตามป.พ.พ. มาตรา 1377 และ 1378

เมื่อจำเลยผู้จำนองมิใช่เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปจำนอง เป็นการต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 705 การจำนองจึงไม่มีผล โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้รับจำนองสุจริตหรือไม่

การได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายและด้วยวิธีส่งมอบการครอบครองเป็นการได้มา โดยทางนิติกรรม ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 1299 วรรคสอง

การได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายและด้วยวิธีส่งมอบการครอบครองเป็นการได้มา โดยทางนิติกรรม ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 1299 วรรคสอง

(สววรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสมพล กาญจนมา

ศาลอุทธรณ์ - นายปัญญา สุทธิบดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ